

1505949-67.2020.8.26.0506

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2312958/2020 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 10354331 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2312958 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2312958 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505949-67.2020.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505949-67.2020.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2312958/2020 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 10354331 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2312958 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2312958 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, porque, no dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 15:30 horas, em sua residência situada na Rua Joaquim Mendes, nº 30, bloco 10, apto. 11 (bairro Parque dos Pinós), nesta cidade, em situação

temporal de calamidade pública (COVID 19 - CORONAVIRUS), ali mantinha guardados, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de 28.200,000g (vinte e oito mil e duzentos gramas), da substância entorpecente conhecida por "cannabis sativa, L. - maconha", acondicionados em sessenta e oito (68) pacotes (tijolos), a qual, apreendida (pp. 06/08), e submetida aos respectivos exames, é apta a produzir dependências física e ou psíquica, conforme demonstra o laudo de exame químico toxicológico acostado às pp. 103/105. O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida e, na sequência, o réu foi citado.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e interrogado o acusado, por videoconferência com o uso da ferramenta Microsoft Teams. Em alegações finais, o Ministério Público posicionou-se pela procedência da ação. A defesa, contudo, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado improcedente.

Embora a materialidade do delito tenha sido devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida, a autoria é dúbia.

Em juízo, os policiais civis informaram que receberam notícia anônima informando que no local dos fatos havia movimentação típica de tráfico de drogas. Dirigiram-se ao local e perceberam forte odor de maconha do lado de fora do apartamento. A porta estava encostada, porém havia um cachorro raça pastor alemão, o qual, após acalmado, permitiu a entrada dos policiais. Efetuaram buscas e lograram encontrar certa quantidade de maconha, além de dois sacos plásticos pequenos com a mesma droga no chão de um dos quartos, em três sacos plásticos próximos da janela.

Encontraram também uma cédula de identidade, conta de IPTU do imóvel em apreço, e uma notificação extrajudicial em nome do acusado. Encontraram, outrossim, uma fotografia contendo a foto do réu e de uma criança. A foto foi exibida à síndica do condomínio que afirmou ser aquele o único morador do imóvel.

Ocorre que tanto na fase policial quanto em juízo o acusado negou veementemente a prática delitativa. Asseverou que, por conta das dívidas condominiais, alugou um quarto do apartamento para um indivíduo de prenome HENRIQUE, conhecido da quadra de futebol. Para tanto, passou a morar com a sogra no andar de cima, no mesmo conjunto habitacional. Todavia, não houve a realização de contrato de locação e não soube informar outros dados de identificação de HENRIQUE, além das características físicas. Após a apreensão das drogas, HENRIQUE não mais retornou ao apartamento. Embora tenham sido localizados no apartamento fotos do acusado, RG, carnê de IPTU, dentre outras coisas de sua propriedade, não se pode olvidar que se trata de pessoa com baixa escolaridade, residente em conjunto populacional, na periferia da cidade. Aliás, conforme os próprios policiais asseveraram em juízo, o local é de baixa renda, sem controle na portaria, sendo fácil o acesso por qualquer pessoa, o que possibilita o fato de outra pessoa morar no condomínio sem que a síndica soubesse. Como é cediço, em tais locais, é comum a negociação de forma verbal, seja de compra e venda, seja de locação, especialmente para pessoas que são conhecidas de alguma de forma, sem que se saiba maiores dados de identificação.

Dessa forma, a falta de regularização formal em contratos e negociações não pode ensejar a responsabilização penal das pessoas, ainda que possuam condenação pretérita pela prática de mesmo crime.

Com base nisso e nos depoimentos das testemunhas FABIANA e ANGÉLICA, que residem no aludido complexo, há dúvida acerca da responsabilidade do acusado. Isso porque ambas confirmam a versão apresentada pelo acusado desde a exordial, isto é, de que se encontrava morando com a sogra, pois havia alugado seu apartamento. Inclusive foi confirmado pela subsíndica as dívidas condominiais do acusado, o que vai ao encontro da versão fornecida por ele.

Outro fato que infirma a acusação é o de que o acusado compareceu ao local no momento da ocorrência, mesmo diante de toda movimentação policial.

Desse modo, embora haja indícios, não se pode afirmar que, efetivamente, o réu tenha praticado o delito em tela.

Sendo assim, as provas são incapazes de apontar, com a mínima segurança exigida, a autoria do acusado no crime. Portanto, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, concluo pela absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para absolver FRANCISCO TAVARES DA SILVA NETO, qualificados nos autos, da imputação contida no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas indevidas.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA